BANCA REGGIANA DI CREDITO S.p.A. Filiale imprese di Reggio Emilia — via Farini 3, 42121 Reggio Emilia Servizio crediti di firma — tel. 0522 418200 — creditidifirma@pec.bancareggiana.it Capitale sociale euro 210.000.000 i.v. — Registro delle imprese di Reggio Emilia — ABI 08423

Reggio Emilia, 13 gennaio 2031

Prot. BRC/CF/2031/0417

Garanzia a prima richiesta — pratica n. 2031/0417

Spett.le **Rovedo Costruzioni S.p.A.** via Emilia Ospizio 84 — 42122 Reggio Emilia alla cortese attenzione dell'ing. Marco Rovedo

e, per conoscenza, Porta Ghiaia SGR S.p.A. — via Broletto 24, Milano

Oggetto: appalto «Corte della Ghiaia» in Parma — trasmissione dello schema di garanzia.

Con riferimento alla richiesta pervenuta il 5 gennaio 2031 e ai colloqui intercorsi, trasmettiamo in allegato lo schema della garanzia in oggetto, redatto sui dati del contratto sottostante che ci sono stati comunicati e sull'estratto della bozza contrattuale (articolo 12) da voi trasmesso.

I dati recepiti nello schema sono i seguenti: corrispettivo dell'appalto euro 18.500.000, di cui euro 3.700.000, pari al 20%, da corrispondere a titolo di anticipo alla sottoscrizione; importo garantito pari al 5% del corrispettivo; durata della garanzia fino al 31 marzo 2033; collaudo finale previsto al 31 maggio 2033; termine ultimo del contratto fissato al 30 giugno 2033.

Ricordiamo che lo schema è predisposto ai soli fini della discussione con la controparte e non impegna la Banca: l'emissione resta subordinata alla delibera dell'organo competente e alla sottoscrizione della lettera di manleva da parte dell'Ordinante. Qualsiasi variazione dell'importo, dell'oggetto o della durata comporta un nuovo passaggio deliberativo, con i tempi tecnici di prassi.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Banca Reggiana di Credito S.p.A. Il responsabile del Servizio crediti di firma dott. Maurizio Zanichelli

---

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Bozza n. 1 del 13 gennaio 2031 — testo non emesso e privo di sottoscrizione

Garanzia n. 2031/0417 (da assegnare all'emissione)

Ordinante: Rovedo Costruzioni S.p.A., con sede in Reggio Emilia, via Emilia Ospizio 84, codice fiscale e partita IVA 02451930354.

Beneficiario: Porta Ghiaia SGR S.p.A., con sede in Milano, via Broletto 24, codice fiscale e partita IVA 09884120158, in nome e per conto del fondo di investimento alternativo immobiliare riservato «Porta Ghiaia».

Banca garante: Banca Reggiana di Credito S.p.A., Filiale imprese di Reggio Emilia.

Premesso che

(i) fra il Beneficiario, in qualità di committente, e l'Ordinante, in qualità di developer, è in corso di definizione un contratto di sviluppo immobiliare per la realizzazione del compendio «Corte della Ghiaia» in Parma, via Paradigna 118, per un corrispettivo a corpo di euro 18.500.000 oltre IVA;

(ii) il contratto prevede il pagamento di un anticipo di euro 3.700.000, pari al 20% del corrispettivo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il pagamento della parte residua per quote correlate alle milestone del cronoprogramma, l'ultimazione dei lavori al 30 aprile 2033, il collaudo finale entro il 31 maggio 2033 e il 30 giugno 2033 quale termine ultimo del contratto;

(iii) l'articolo 12 del contratto pone a carico dell'Ordinante l'obbligo di consegnare al Beneficiario, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, una garanzia bancaria a prima richiesta di importo pari al 5% del corrispettivo e con scadenza al 31 marzo 2033;

(iv) l'Ordinante ha richiesto alla Banca il rilascio della garanzia di cui al punto (iii),

la Banca, a ciò richiesta dall'Ordinante, dichiara e conviene quanto segue.

Articolo 1 — Oggetto e importo

La Banca si costituisce garante nell'interesse dell'Ordinante e a favore del Beneficiario, fino all'importo massimo di **euro 925.000 (novecentoventicinquemila/00)**, pari al 5% del corrispettivo di euro 18.500.000, per l'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni di esecuzione dei lavori assunte dall'Ordinante con il contratto richiamato in premessa.

L'importo indicato costituisce il limite complessivo dell'obbligazione della Banca per capitale, interessi, penali e spese.

Articolo 2 — Natura dell'obbligazione

La garanzia è prestata a prima richiesta. La Banca si obbliga a pagare al Beneficiario, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta conforme all'articolo 4, l'importo richiesto nei limiti dell'articolo 1, con rinuncia a ogni eccezione relativa al rapporto sottostante e senza necessità di preventiva escussione dell'Ordinante.

La Banca non è tenuta a verificare la fondatezza dell'inadempimento dichiarato dal Beneficiario.

Articolo 3 — Durata

La garanzia ha efficacia dalla data di emissione e **scade il 31 marzo 2033**.

Ogni richiesta di pagamento deve pervenire alla Banca entro tale data, a pena di decadenza. Alla scadenza la garanzia si estingue automaticamente e integralmente, anche in difetto di restituzione dell'originale del documento e anche in pendenza di contestazioni fra Ordinante e Beneficiario, e la Banca è liberata da ogni obbligazione.

Articolo 4 — Modalità di escussione

La richiesta di pagamento è formulata dal Beneficiario per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'intestazione, deve indicare l'importo richiesto e contenere la dichiarazione che l'Ordinante è inadempiente alle obbligazioni garantite, con sommaria indicazione dell'inadempimento.

La richiesta è sottoscritta da soggetto munito di poteri di rappresentanza del Beneficiario, con allegazione della documentazione comprovante i poteri.

Articolo 5 — Proroga

Eventuali proroghe della durata sono concesse a seguito di nuova istruttoria, su richiesta scritta dell'Ordinante da far pervenire alla Banca almeno trenta giorni prima della scadenza, e sono efficaci soltanto se comunicate per iscritto dalla Banca al Beneficiario mediante appendice.

Articolo 6 — Riduzione e svincolo

L'importo garantito non è soggetto a riduzioni automatiche in corso d'opera. Lo svincolo anticipato può essere disposto dalla Banca su richiesta congiunta di Ordinante e Beneficiario.

Articolo 7 — Commissioni e spese

Le commissioni, pari allo 0,55% annuo sull'importo garantito, e le spese di emissione, pari a euro 250, sono a carico dell'Ordinante e sono addebitate sul conto n. 000/41821 acceso presso la Filiale imprese di Reggio Emilia.

Articolo 8 — Cessione

I diritti derivanti dalla presente garanzia non sono cedibili senza il preventivo consenso scritto della Banca.

Articolo 9 — Legge applicabile e foro

La garanzia è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, _____

Banca Reggiana di Credito S.p.A. _____ (firma dei procuratori)

Nota della filiale: schema non emesso; l'originale sarà rilasciato su modulistica della Banca dopo la delibera. Le condizioni economiche indicate all'articolo 7 sono valide trenta giorni dalla data della lettera di trasmissione.